

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 03/09/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de Merinas, en el término municipal de Abenójar, provincia de Ciudad Real. [2026/6890]

Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, para el deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Merinas, sita en el término municipal de Abenójar, provincia de Ciudad Real, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero. - Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y que establece en su artículo 13 el procedimiento de deslinde de las vías pecuarias.

Segundo. - La vía pecuaria Cañada Real de Merinas, sita en el término municipal de Abenójar (Ciudad Real), figura entre las vías pecuarias clasificadas en dicho término municipal, conforme a Orden Ministerial de 19 de octubre de 1955, figurando con una anchura legal de 75,22 metros.

Tercero. - Con fecha 28 de septiembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad aprueba la Orden de Encargo para la realización de deslindes con cargo a los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia. El encargo se realiza a la empresa pública Tragsatec.

Cuarto. - Con fecha 25 de septiembre de 2024, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real, a la vista de la memoria justificativa elaborada por D. Cándido Santos Jiménez el 24 de septiembre de 2024, acordó el inicio de este procedimiento de deslinde y designa a Cándido Santos Jiménez como Ingeniero operador de las operaciones materiales y de la instrucción de este procedimiento administrativo de deslinde.

Quinto. - El anuncio de 27 de septiembre de 2024 de las operaciones materiales de deslinde se señala para el 27 de enero de 2025 y se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (en adelante DOCM) nº 197 de 10 de octubre de 2024, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Abenójar, que acreditó el cumplimiento de dicha operación mediante diligencia de 26 de noviembre de 2024

Se notifica también el inicio de la operación material de deslinde a la Comisión Local de Pastos, organizaciones agrarias, Junta de Comunidades, Confederación Hidrográfica del Guadiana, asociaciones de defensa de la naturaleza y todos los presuntos colindantes con domicilio conocido y otros afectados, procediéndose a dar la publicidad establecida para estos casos.

Sexto. - Los trabajos efectuados se describen de forma minuciosa en el acta redactada al efecto. Previo a las operaciones materiales de apeo, se realiza el replanteo de las estaquillas que definen ambos márgenes de la vía pecuaria con la colocación de 219 piquetes. Se asigna números pares del 2 al 196 en la margen derecha siguiendo el sentido descriptivo de la clasificación, y a los piquetes en la margen izquierda, números impares del 1 al 195'.

Comienza la operación material de apeo del deslinde con la exposición por parte del Ingeniero operador sobre el contenido y objetivos del mismo, así como una explicación de los trabajos previos realizados para recopilar los antecedentes documentales que puedan existir al respecto. Se efectúa en la fecha prevista en el anuncio, el 27 de enero de 2025, en el lugar y hora indicados, con la presencia de D. Cándido Santos Jiménez, Ingeniero operador y representante de la Administración; D. Néstor Polo Martín de Lucía por parte de la empresa pública Tragsatec así como los interesados por parte de las parcelas colindantes.

Se marcó la línea base mediante los correspondientes piquetes describiendo su situación respecto a elementos destacables, distancias y ángulos entre ellos y siendo identificados por sus coordenadas UTM.

Una vez resueltas las dudas existentes, se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº1 de la vía pecuaria Cañada Real de Merinas en el término municipal de Abenójar, para así recorrer el perímetro de la misma. El piquete nº 1 se sitúa en la margen izquierda de la vía pecuaria, punto donde el límite entre el término municipal de Cabezarados y Abenójar coincide con el río Tirteafuera y se encuentra en la parcela 9002 del polígono 26. Las coordenadas UTM de inicio se corresponden con X 379.713,14 e Y 4.300.814,93. Por su parte, el deslinde de la línea base derecha comienza en el piquete nº 2, situado en la misma línea límite, pero en la parcela 9007 del polígono 24 con coordenadas X 379.784,39 e Y 4.300.838,37.

El tramo deslindado comprende desde que la vía pecuaria se desprende de la Cañada Real Segoviana donde el término municipal de Cabezarados limita con el de Abenójar. Discurre en general en dirección este a oeste y finaliza al llegar al piquete nº 195' que se encuentra al final del tramo deslindado en la margen izquierda con las coordenadas X 367.497,80 e Y 4.310.606,61, último piquete del término municipal de Abenójar y primero del término municipal de Saceruela (ambos en el mismo lugar). En la margen derecha el punto final se establece en el piquete nº196 con coordenadas X 367.579,15 e Y 4.310.657,89 entre los límites de las parcelas 66 del polígono 4 y parcela 6001 del polígono 3 pertenecientes al término municipal de Abenójar y la parcela 16 del polígono 9 del término municipal de Saceruela.

En el transcurso del acto de apeo de deslinde del día 27 de enero de 2025, fueron compareciendo colindantes de los cuales realizaron alegaciones durante el Acta:

- CRV en representación de la mercantil Doña Inés SA.
- MINA.
- FJN.
- FDG.

Los demás titulares se ausentaron antes de la finalización del apeo sin hacer ninguna alegación.

Durante el apeo se constataron un total de 104 posibles intrusiones observadas en el interior de la vía pecuaria, que serán objeto de las actuaciones que procedan en cada caso. Dichas intrusiones se describen en detalle tanto en el informe del Ingeniero Operador como en los Planos de Proposición de Deslinde.

Tras el análisis de las manifestaciones realizadas el día del acta nº 1, se decide proceder a levantar una segunda acta el día 12 de febrero de 2025 para aclarar los límites de la vía pecuaria entre los piquetes nº 28 y 32'. Notificando a las personas interesadas.

También se procede a petición del titular FDG, único colindante por ambos lados, al cambio del trazado comprendido entre los piquetes nº 39 y 46, devolviendo el terreno que le pertenece a la Cañada Real de Merinas y asegurando su continuidad.

Los trabajos de apeo finalizan habiéndose recorrido todos los vértices propuestos que configuran la poligonal del deslinde. En total, el tramo deslindado tiene una longitud de 17.145 m, una anchura de 75,22 m y una superficie aproximada de 128,45 hectáreas.

Séptimo. - Con fecha 13 de diciembre de 2024, se notifica la publicación en el Boletín Oficial del Estado (en adelante BOE) del anuncio de exposición pública y audiencia de deslinde en la que se incluyen las personas interesadas a las que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva, esta no se ha podido practicar.

Se publica en el BOE nº 7 de fecha 08 de enero de 2025, la relación de los interesados a los que, intentada la notificación del anuncio de 27 de septiembre de 2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real de inicio del deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Merinas en el término municipal de Abenójar, provincia de Ciudad Real no haya podido practicarse.

La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real anuncia la Exposición Pública y Audiencia de Proposición de deslinde de la Vía Pecuaria denominada Cañada Real de Merinas en el término municipal de Abenójar mediante anuncio público en el DOCM nº 89 de 12 de mayo de 2025, para la presentación de alegaciones o reclamaciones por las personas interesadas. Así mismo este anuncio fue remitido al Ayuntamiento de Abenójar, dándole también trámite de audiencia del deslinde junto a la Comisión Local de Pastos, organizaciones

agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y a los colindantes afectados, con el fin de que se puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.

El Ayuntamiento de Abenójar acredita la exposición del citado anuncio en el tablón de edicto, mediante diligencia expedida con fecha 02 de septiembre de 2025

Con fecha 21 de mayo de 2025, se remite notificación al BOE, para la publicación del contenido del anuncio sobre exposición pública y audiencia en la que se incluyen las personas interesadas a las que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva, ésta no se ha podido practicar. Siendo publicada dicha notificación en el DOCM nº 102, de fecha 29 de mayo de 2025.

Se publica en el BOE nº 132 de fecha 02 de junio de 2025, la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que intentada la notificación de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real de exposición pública y audiencia de deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Merinas en el término municipal de Abenójar, provincia de Ciudad Real, no haya podido practicarse.

Octavo. - Durante el trámite de exposición pública de la Proposición de Deslinde presentaron alegaciones:

- MCDC la cual, una vez estudiadas y analizadas en informe jurídico y técnico aparte, se propone que sea aceptada.
- MMZ en representación de Doña Inés SA. La cual, una vez estudiadas y analizadas en informe jurídico y técnico aparte, se propone que sea desestimada.
- MINA la cual, una vez estudiadas y analizadas en informe jurídico y técnico aparte, se propone que sea desestimada.

Noveno. - Con fecha 01 de octubre de 2025, el Ingeniero operador redacta el Informe-Propuesta del expediente de deslinde.

Decimoprimer. - Con fecha 6 de octubre de 2025, el expediente es remitido, por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Decimosegundo. - Con fecha 14 de julio de 2026, la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Decimotercero. - Con fecha 12 de agosto de 2026, el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente de deslinde.

Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de vías pecuarias del término municipal de Abenójar; el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a la normativa aplicable.

Segundo. - Al procedimiento de deslinde le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y los artículos 10 y 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Tercero. - El plazo máximo para la resolución del expediente de deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de Merinas en el término municipal de Abenójar es de tres años.

Cuarto. - El expediente fue sometido a exposición pública conforme establece el artículo 8.7 de la Ley 9/2003, de 23 de marzo, formulándose las alegaciones y reclamaciones que se describieron anteriormente. Dichas alegaciones y reclamaciones, de conformidad con el informe del Ingeniero/a operador y el Informe de los Servicios Jurídicos de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real de fecha 24 de septiembre de 2025 deben ser (estimadas/desestimadas) por cuanto:

- Se propuso la estimación de las alegaciones formuladas por MCDC una vez estudiadas y analizadas en informe jurídico y técnico, al verificarse que la modificación del tramo propuesto se limita a un reajuste de la alineación entre vértices del deslinde, no supone alteración del ancho real de la vía ni afección a terceros y ajustándose con mayor exactitud al recorrido natural existente en ortofotos.

- Se propuso la desestimación de las alegaciones presentadas por la mercantil Doña Inés, SA y las presentadas por MINA. teniendo en cuenta que:

El único documento válido que determina la existencia, denominación, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria es el Proyecto de Clasificación de cada término municipal.

El trazado pecuario ha sido minuciosamente estudiado en esta proposición de deslinde, empleando un amplio fondo documental, documentación cartográfica, histórica y administrativa junto con testimonios de ganaderos de la zona, todo ello corroborando el trazado presentado.

La documentación aportada por los alegantes, aun acreditando la titularidad de la finca, no desvirtúa el carácter demanial de los terrenos por los que discurre la vía pecuaria, y no permite corregir ni impide la aprobación del deslinde planteado.

Quinto. - El tramo de la vía pecuaria deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud de 17.145 metros, con una anchura de 75,22 m y una superficie de 128,45 hectáreas, detectándose 104 intrusiones.

Las coordenadas UTM de los vértices del deslinde (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) resultantes, se indican en el anexo.

Esta Consejería, resuelve:

Primero. - Aprobar la Propuesta de Deslinde de este tramo de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Merinas, en el término municipal de Abenójar, provincia de Ciudad Real, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y el anexo de este informe, con las coordenadas UTM (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) que definen el tramo resultante:

- Provincia: Ciudad Real
- Término Municipal: Abenójar
- Vía Pecuaria: Cañada Real de Merinas.
- Longitud deslindada: 17.145 metros.
- Anchura: 75,22 metros.
- Superficie deslindada: 128,45 hectáreas.

Segundo. - Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

Tercero. - Se proceda a devolver a su estado primitivo el tramo de la vía pecuaria deslindada, procediendo a la eliminación y/o regularización de las intrusiones detectadas, una vez que haya adquirido firmeza el deslinde objeto de este expediente.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin

personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición <https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW>

Toledo, 3 de septiembre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
M^a MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo I

Relación definitiva de estaquillas vía pecuaria Cañada Real de Merinas (Abenójar) coordinadas UTM - (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) de los piquetes resultantes del deslinde:

Nº EST.	X	Y
001	379713,14	4300814,93
002	379784,39	4300838,37
003	379637,99	4301032,05
004	379713,06	4301042,1
005	379635	4301290,59
006	379709,92	4301295,37
007	379597,94	4301622,73
008	379670,39	4301649,77
009	379466,24	4301813,81
010	379528,52	4301855,7
011	379364,94	4301994,17
012	379433,65	4302024,28
013	379315,82	4302100,85
014	379387,79	4302125,36
015	379284,1	4302278,36
016	379358,19	4302290,04
017	379248,77	4302446,95
018	379315,1	4302496,17
019	379022,42	4302570,64
020	379046,29	4302643,06
021	378802,07	4302601
021'	378776,24	4302609,54
022	378812,31	4302675,29
023	378575,94	4302698,33
024	378596,29	4302770,64
025	378335,1	4302748,44
026	378348,49	4302822,25
027	378061,5	4302783,25
028	378067,97	4302857,97
029	377911,48	4302796,54
029'	377874,9	4302803,2
029"	377819,85	4302818,63
030	377921,7	4302870,91
030'	377891,78	4302876,36
030"	377844,63	4302889,58
031	377691,04	4302872,03
031'	377654,03	4302888,84
032	377721,31	4302940,66
032'	377685,05	4302957,13
033	377574,11	4302934,98

034	377598,53	4303007,29
035	377400,98	4302959,29
035'	377308,16	4302974,24
036	377411,14	4303033,6
036'	377313,39	4303049,06
037	377207,66	4302981,36
038	377214,47	4303056,05
039	377090,96	4302982,25
040	377098,96	4303057,29
041	376947,87	4303012,2
041'	376816,41	4303029,86
042	376958,92	4303086,51
042'	376827,43	4303103,89
043	376712,19	4303045,93
043'	376660,41	4303084,28
043"	376625,19	4303129,6
044	376744,15	4303116,07
044'	376714,89	4303136,93
044"	376690	4303167,97
045	376588,6	4303188,11
046	376656,36	4303220,26
047	376518,25	4303371,26
048	376589,01	4303396,11
049	376451,22	4303543,42
050	376515,58	4303584,83
051	376323,56	4303675,01
052	376370,96	4303733,29
053	376227	4303767,94
054	376276,61	4303824,19
055	375943,16	4303971,09
056	375983,9	4304034,08
057	375656,39	4304182,37
058	375714,1	4304232,12
059	375511,35	4304427,81
060	375575,9	4304466
061	375441,57	4304545,93
062	375507,93	4304580,98
063	375380,75	4304689,95
064	375453,1	4304711,58
065	375341,04	4304919,67
066	375415,3	4304930,32
067	375324,86	4305046,94
067'	375313,26	4305146,08
068	375399,4	4305055,22
068'	375386,49	4305163,3

069	375299,83	4305203,2
070	375370,55	4305234,72
071	375269,26	4305238,7
072	375323,83	4305290,55
073	375211,74	4305289,13
074	375261,25	4305345,48
075	375121,84	4305367,73
076	375158,42	4305433,45
077	375039,61	4305413,49
078	375076,36	4305478,88
079	374898,17	4305493,24
080	374942,03	4305554,76
081	374688,64	4305607,13
082	374720,68	4305675
083	374585,27	4305657,86
083'	374502,67	4305734,76
083''	374421,16	4305848,83
084	374632,12	4305718,41
084'	374562,23	4305780,71
084''	374478,2	4305897,85
085	374357,65	4305922,72
086	374410,33	4305976,14
087	374187,47	4306082,34
088	374245,19	4306131,06
089	374091,97	4306226,98
090	374144,89	4306282,91
091	373969,25	4306298,3
092	374007,12	4306363,04
093	373893,57	4306342,98
094	373939,53	4306402,94
095	373766,38	4306467,44
096	373818,75	4306521,12
097	373681,41	4306548,55
098	373739,61	4306597,03
099	373574,11	4306727,95
100	373635,71	4306770,85
101	373469,17	4306930,08
102	373532,03	4306971,81
103	373287,33	4307147,86
104	373347,66	4307192,58
105	373224,23	4307242,96
106	373285,3	4307286,59
107	373074,75	4307437,61
108	373138,84	4307477,28
109	372951,9	4307689,63

110	373018,68	4307723,8
111	372878,71	4307826,43
112	372934,59	4307881,01
113	372747,14	4307898,62
114	372779,34	4307966,48
115	372677,41	4307927,18
116	372702,36	4307998
117	372538,29	4307996,82
118	372548,17	4308074,93
119	372456,37	4307980,69
120	372463,74	4308058,33
121	372382,51	4308007,43
122	372422,88	4308072,18
123	372233,46	4308136,81
124	372282,41	4308193,64
125	372169,6	4308188,08
126	372213,53	4308248,89
127	372110,84	4308227,7
128	372151,39	4308290,81
129	372028,58	4308268,84
130	372059,56	4308337,15
131	371807,12	4308366,33
132	371837,38	4308434,95
133	371701,51	4308432,23
134	371747,02	4308491,84
135	371670,12	4308446,99
136	371720,39	4308502,71
137	371625,59	4308489,52
138	371676,89	4308544,23
139	371509,28	4308586,97
140	371542,21	4308656,12
141	371337,75	4308627,39
142	371350,74	4308701,33
143	371171,5	4308644,34
144	371180,38	4308718,82
145	371040,02	4308648,3
146	371054,11	4308723,81
147	371014,19	4308659,29
148	371021,28	4308734,34
149	370951,71	4308658,92
150	370941,2	4308733,18
151	370807,44	4308638,49
152	370793,85	4308712,31
153	370584,58	4308588,65
154	370574,79	4308663,29

155	370294,41	4308575,95
156	370297,4	4308651,15
157	370081,16	4308607,62
158	370107,2	4308679,46
159	369909,64	4308633,09
160	369927,85	4308706,16
161	369670,42	4308715,62
162	369704,06	4308783,62
163	369480,42	4308781,67
164	369515,2	4308848,99
165	369249,96	4308946,34
166	369297,04	4309004,88
167	369108,21	4309074,3
168	369163,47	4309125,46
169	368979,46	4309199,46
170	369023,51	4309260,16
171	368850,56	4309291,84
172	368904,74	4309345,28
173	368738,18	4309453,43
174	368800,19	4309496,74
175	368682,3	4309514,7
176	368737,59	4309565,38
177	368578,18	4309627,72
178	368632,83	4309679,09
179	368429,18	4309783,11
180	368484,11	4309834,19
181	368322,64	4309894,22
182	368380,58	4309942,17
183	368244,54	4310004,05
184	368306,6	4310046,18
185	368145,98	4310156,28
186	368205,92	4310201,7
187	368023,24	4310295,67
188	368073,81	4310351,74
189	367868,9	4310405,44
190	367915,28	4310464,49
191	367794,6	4310459,9
192	367837,08	4310521,72
193	367680,53	4310542,82
193'	367669,02	4310548,22
194	367719,18	4310607,54
195	367535,86	4310593,16
195'	367497,8	4310606,61
196	367579,15	4310657,89